

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 299/2536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่น สาย ทอง
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายร มาตรา 30 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินที่ชำระภาษีการค้าและ ภาษีบำรุงเทศบาลคืน เมื่อราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อและสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและ แบบแสดงรายการการค้าของโจทก์เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดการประเมินของ จำเลยที่กำหนดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจึงเป็นการไม่ชอบจำเลยต้องคืนอากรขาเข้าที่เรียก เก็บไว้เกินให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อกระสุนปืนยี่ห้อ "วินเชสเตอร์" ชนิดและขนาดต่าง ๆ จากบริษัทโอลินอินดัสเทรียล (ฮ่องกง) จำกัดรวม 7 เทียวเรือ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยอ้างว่า ราคาสินค้าโจทก์ต่ำกว่าราคาที่พึงประเมิน หากจะนำของออกต้องเพิ่มราคาเป็นตามที่กำหนด โจทก์ยอมเพิ่มราคาสินค้า กับได้ชำระเงินค่าภาษีอากรและนำของออกจากอารักขาของกรมศุลกากร ต่อมา โจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมโจทก์จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของจำเลย กับให้จำเลยคืน

เงินแก๊ทท์ 523,552 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก๊ทท์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่าจำเลยสำแดงราคาต่ำกว่าราคาของสินค้าหรือของประเภทเดียวกันซึ่งเคยมีผู้นำเข้ามาในระยะเวลาใกล้เคียงกันและสั่งซื้อจากฮ่องกง ซึ่งเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด และเป็นราคาที่กรมศุลกากรใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้เพิ่มราคาสินค้าของแก๊ทท์เป็นการถูกต้องแล้ว นอกจากนี้แก๊ทท์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืนค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลย ให้จำเลยคืนเงินเฉพาะอากรขาเข้าสำหรับสินค้าเที่ยวที่ 1 ถึงเที่ยวที่ 6 ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 100-41933 เลขที่ 110-40277 เลขที่ 071-40859 เลขที่ 061-43913 เลขที่ 081-41017 เลขที่ 101-41873 ส่วนสินค้าเที่ยวที่ 7 เลขที่ 071-41580 ให้คืนอากรขาเข้าเฉพาะกระสุนปืนแบบ X 32 SWLP จำนวน 30,000 นัดเท่านั้น กับให้จำเลยใช้ค่าดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในยอดเงินที่ต้องคืนแก๊ทท์นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

แก๊ทท์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานแก๊ทท์จำเลยโดยตลอดแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของแก๊ทท์ว่า แก๊ทท์มีอำนาจฟ้องเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า แก๊ทท์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าและขอชำระภาษีศุลกากร ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรตรวจแบบที่ยื่นแล้วมีความเห็นให้ประเมินภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้น แก๊ทท์ยอมชำระภาษีอากรดัง

กล่าวตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มไว้แล้วโต้แย้งคำสั่งไว้ ต่อมาโจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรมศุลกากร กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าได้มีการ ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวล รัษฎากรแล้วหากโจทก์เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิ อุทธรณ์โต้แย้งภาษีอากรเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่บัญญัติ ไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 มิใช่อุทธรณ์คำสั่งต่อกรมศุลกากร เมื่อโจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาตามบทกฎหมาย ดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินที่ชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล คืนจากจำเลยต่อศาลได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2520 ระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร กับพวก จำเลย และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 346/2521 ระหว่าง บริษัทสังกะสีไทย จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย ที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอิง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้ ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยปัญหา เรื่องอำนาจฟ้องชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยว่าการประเมินของจำเลยชอบหรือไม่ โจทก์มีนายโยธิน อนันต์ถวัลย์เลิศ หัวหน้าผู้จัดการโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อ ลูกค้าต้องการกระสุนปืน พยานได้สอบถามราคาไปยังตัวแทนจำหน่ายจากเมือง ฮ่องกง ตามหนังสือสอบถามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 4, 5, 9, 10 ผู้ขายได้แจ้งราคา กลับมาปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 1 ถึง 3 และแผ่นที่ 6 ถึง 8 โจทก์พอใจ ในราคาที่ผู้ขายแจ้งมาจึงตกลงซื้อโดยโจทก์สั่งซื้อและผู้ขายทยอยส่งมาระหว่างเดือน ตุลาคม 2530 ถึงเดือนกรกฎาคม 2531 รวม 7 เทียวเรือ ผู้ขายได้ส่งใบอินวอยซ์และ เอกสารเรียกเก็บเงินโดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ตาม เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 ร้านอื่นสั่งซื้อกระสุนปืนยี่ห้อ

วินเชสเตอร์ชนิดและขนาดเดียวกับที่โจทก์สั่งซื้อ ราคาใกล้เคียงกับราคาของโจทก์
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 32 ถึง 41 ราคาที่บริษัทโอลินอินดัสเทรียล
(ฮ่องกง) จำกัด ในเมืองฮ่องกงตอบมาเป็นราคาในท้องตลาด นางนิภาภรณ์ ดุลยภีระ
ดิส พยานโจทก์ปากหนึ่งเบิกความว่า พยานเป็นลูกจ้างโจทก์ได้รับมอบอำนาจจาก
โจทก์ให้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า ลงชื่อในใบขนสินค้าขา
เข้า ตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้า และทำหน้าที่อุทธรณ์ต่อกรมศุลกากรพยานกรอก
ราคาสินค้าตามที่ปรากฏในใบอินวอยซ์ แต่กรมศุลกากรไม่ยอมรับราคาที่ยื่นแจ้งว่า
ราคาต่ำกว่าราคาประเมินที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ประเมิน
ราคาใหม่ ปรากฏตามตัวอักษรสีแดงในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 3 ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้
พยานไม่ทราบว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ พยานได้แจ้งให้โจทก์ทราบ
โจทก์ให้ทำตามที่กรมศุลกากรแจ้ง ฝ่ายจำเลยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีระพงค์ เวชวิทยา
ขลัง นางสาวอาทิตย์ยาจงรุ่งเรือง นางอนงค์ลักษณ์ รัชตวาสน์ เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
ราคาสินค้าตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1
แผ่นที่ 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 37 ถึง 39, 46 ถึง 48
เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 ถึง 6 และ 8 ถึง 12 และเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 14,
15, 20, 21, 27, 28, 37 ถึง 39 ตามลำดับ เป็นพยานเบิกความว่า ราคาสินค้าที่โจทก์
สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ารวม 7 เทียบเรื่อนั้นต่ำกว่า
ราคาซึ่งผู้นำเข้ารายอื่นนำเข้า พยานไม่พอใจราคาจึงได้ประเมินราคาเพิ่มโดยเอามา
จากราคาที่ผู้นำเข้ารายอื่นนำเข้าจากผู้ขายในเมืองฮ่องกงเหมือนกันซึ่งกรมศุลกากร
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ว่าที่ร้อยตำรวจตรีระพงค์ประเมินราคาตามใบขนสินค้า
ขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าของโจทก์ เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 31, 32
จำนวน 1 ใบขน คือสินค้าเที่ยวที่ 6 ใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 101-41873 มี 2
รายการ รายการที่ 1 เป็นกระสุนแบบ X 38 A 1 p จำนวน 25,000 นัด ราคา 137
เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัดราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 235.40 เหรียญ

สหรัฐต่อ1,000 นัต ราคา เอฟ.โอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นปราการ
ซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัด เมืองฮ่องกงจำนวน 1,000 นัต ซึ่งเป็นชนิด
ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 71 รายการที่ 2 เป็นกระสุนแบบ X 38 ASHP จำนวน 5,000 นัต ราคา
183.40เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น262
เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา เอฟ.โอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสม
ประสงค์และเพื่อนซื้อมาจากบริษัทโอลินอินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง จำนวน
6,000 นัต ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 8 เมษายน2531
ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 72 นางสาวอาทิตย์ยาประเมินราคาตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 2-6 และ 8-12 จำนวน 2 โปขน โปขนที่ 1คือสินค้าเที่ยวที่ 1 โปขน
สินค้าขาเข้าเลขที่ 100-41933 มี 1รายการ เป็นกระสุนปืนขนาด WS 12 POOSG
จำนวน 20,000 นัต ราคา170 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมิน
ราคาเพิ่มเป็น 251.07 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา เอฟ.โอ.บี. โดยอาศัยข้อมูล
ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนซื้อมาจากบริษัทโอลินอินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง
จำนวน 10,000 นัต ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 29
กันยายน2529 ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 65 โปขนที่ 2 คือสินค้าเที่ยวที่ 2โปขน
สินค้าขาเข้าเลขที่ 110-40277 มี 4 รายการ รายการที่ 1 เป็นกระสุนแบบ X 32 AP
จำนวน 14,000 นัต ราคา 137.80 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ประเมินราคาเพิ่มเป็น 210.90เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา เอฟ.โอ.บี. โดยอาศัย
ข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตย์ยนต์ซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัดเมืองฮ่องกง
จำนวน 4,500 นัต ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกันนำเข้ามาเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2527 ตาม เอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 68 รายการที่ 2 เป็นกระสุนปืนแบบ
X 38 S1P จำนวน28,000 นัต ราคา 119.10 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคา
ซี.ไอ.เอฟ.ประเมินราคาเพิ่มเป็น 199.70 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัต ราคาเอฟ.โอ.บี.

โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัด เมือง
ฮ่องกง จำนวน 3,800 นัดซึ่งเป็น ชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2527 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 69 รายการที่ 3 เป็นกระสุนปืนแบบ X
38 A1P จำนวน 14,000 นัด ราคา 148.30 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา
ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 235.40 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา
เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์
จำกัดเมืองฮ่องกง จำนวน 1,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2527 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 69 รายการที่ 4 เป็นกระ
สุนปืนแบบ X 22 WMR จำนวน 84,000 นัด ราคา 60.34 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000
นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 83.80 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา
เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นสองพี่น้องซื้อมาจากบริษัทโอลิ
นินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง จำนวน 28,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อ
เดียวกันนำเข้ามาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 70
ส่วนนางอนงค์ลักษณ์ ประเมินราคาตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 14, 15, 20, 21,
27, 28 และ 37-39 จำนวน 4 ใบชน ใบชนที่ 1 คือสินค้าเที่ยวที่ 3 ใบชนสินค้าขา
เข้าเลขที่ 071-40859 มี 2 รายการ รายการที่ 1 เป็นกระสุนแบบ SS 22 LR
จำนวน 200,000 นัด ราคา 19 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมิน
ราคาเพิ่มเป็น 31.24 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อมาจากบริษัทโอลินินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง
จำนวน 60,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2530 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 53 รายการที่ 2 เป็นกระสุนแบบ WB
12 POOSG จำนวน 30,000 นัด ราคา 163 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา
ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 251.07 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา
เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อจากบริษัทโอลินินดัสเทรี

ยล จำกัด เมืองฮ่องกง จำนวน 10,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 65 ใบขนที่ 2 คือสินค้าเที่ยวที่ 4 ใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 061-43913 มี 2 รายการรายการที่ 1 เป็นกระสุนแบบ X 22 WMR จำนวน 100,000 นัด ราคา 55 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 83.80 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อมาจากบริษัทโอลินอินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง จำนวน 70,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 55 รายการที่ 2 เป็นกระสุนปืนแบบ X 38 S1P จำนวน 30,000 นัด ราคา 125 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 199.70 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นรัตนาซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัด จำนวน 3,800 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2527 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 69 ใบขนที่ 3 คือสินค้าเที่ยวที่ 5 ใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 081-41017 มี 2 รายการรายการที่ 1 เป็นกระสุนปืนแบบ X 38 S7PH จำนวน 20,000 นัด ราคา 151.10 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 253.70 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นทิพย์ซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัด จำนวน 3,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้าเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 62 รายการที่ 2 เป็นกระสุนปืนแบบ X 32 AP จำนวน 20,000 นัด ราคา 127.90 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ประเมินราคาเพิ่มเป็น 210.90 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี. โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมานิตยยนต์ซื้อมาจากบริษัทวินเชสเตอร์ จำกัด จำนวน 4,500 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้ามาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 58 ใบขนที่ 4 คือสินค้าเที่ยวที่ 7 ใบขน

สินค้าขาเข้าเลขที่ 071-41580 มี 3 รายการ โจทก์ฟ้องเพิกถอนเฉพาะรายการที่ 1 และตัดใจฟ้องเพิกถอนเพียง 30,000 นัต ซึ่งความจริงรายการที่ 1 เป็นกระสุนปืนแบบ X 33 SWLP จำนวน 40,000นัด มาจากบัญชีราคาสินค้า 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 38 จำนวน 30,000 นัด ราคา 129.65 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000นัด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ฉบับที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 39จำนวน 10,000 นัด ราคา 129.10 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคาซี.ไอ.เอฟ. กระสุนทั้ง 40,000 นัด โจทก์สั่งซื้อในวันเดียวกันโดยมีใบสั่งซื้อ 2 ฉบับ ผู้ขายส่งมาในเที่ยวเรือเดียวกัน ประเมินราคาเพิ่มเป็น 185.40 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 นัด ราคา เอฟ.ไอ.บี.โดยอาศัยข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดป็นราชาซื้อมาจากบริษัทโอลินอินดัสเทรียล จำกัด เมืองฮ่องกง จำนวน 3,000 นัด ซึ่งเป็นชนิด ขนาด และยี่ห้อเดียวกัน นำเข้าเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2531 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 59 จากข้อมูลดังกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรถือเป็นเกณฑ์ประเมินเพิ่มราคาสินค้าเที่ยวที่ 1-3 เที่ยวที่ 4 รายการที่ 2เที่ยวที่ 5 และเที่ยวที่ 6 รายการที่ 1 เป็นราคาสินค้าที่ผู้อื่นนำเข้ามาก่อนโจทก์ 1-3 ปี เห็นได้ว่า ราคาย่อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะของตลาดจึงไม่อาจนำมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกันได้ สำหรับสินค้าเที่ยวที่ 4 รายการที่ 1 เที่ยวที่ 6 รายการที่ 2 และเที่ยวที่ 7 รายการที่ 1 แม้ข้อมูลที่จำเลยถือเป็นเกณฑ์ประเมินจะมีเวลาใกล้เคียงกัน แต่จำนวนสินค้าที่โจทก์ซื้อแตกต่างจากจำนวนสินค้าที่ผู้นำเข้ารายอื่นซื้อเข้ามา จึงไม่อาจนำราคาสินค้าที่ผู้นำเข้ารายอื่นสำแดงมาเป็นเกณฑ์ประเมินราคาสินค้าของโจทก์ได้ โจทก์นำสืบว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าทั้งเจ็ดฉบับเป็นราคาที่ผู้ขายคือบริษัทโอลินอินดัสเทรียล (ฮ่องกง) จำกัดเสนอขายให้แก่โจทก์โดยยื่นราคาชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งตามใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 1-3 และ 6-8 เป็นต้น หากลูกค้าในประเทศไทยสั่งซื้อกระสุนปืนภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าว ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อกระสุนปืนได้ในราคาที่ตั้งไว้ โจทก์ได้สั่งซื้อแล้วจ่ายเงินผ่านธนาคารไทย

พาณิชย์ จำกัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 11-16จำนวนเงินที่โจทก์จ่ายไปตรงตามราคาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่โจทก์อ้างดังกล่าวและตรงกับใบอินวอยซ์เอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่3, 9 และ 15 พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อและสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าของโจทก์เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินของจำเลยจึงไม่ชอบ คำพิพากษาของศาลฎีกาชั้นกลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เพ็ญ เพ็ญนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ